

عضو جمعية المحكمين الأردنيين
مقدر عقاري مجاز ومساح مرخص
خبير معتمد لدى المحاكم النظامية



دكتور مهتمس: سمير العبادي
دراسات هندسية، مساحة، طبوغرافيا
إقرار، تقدير أراضي وعقارات

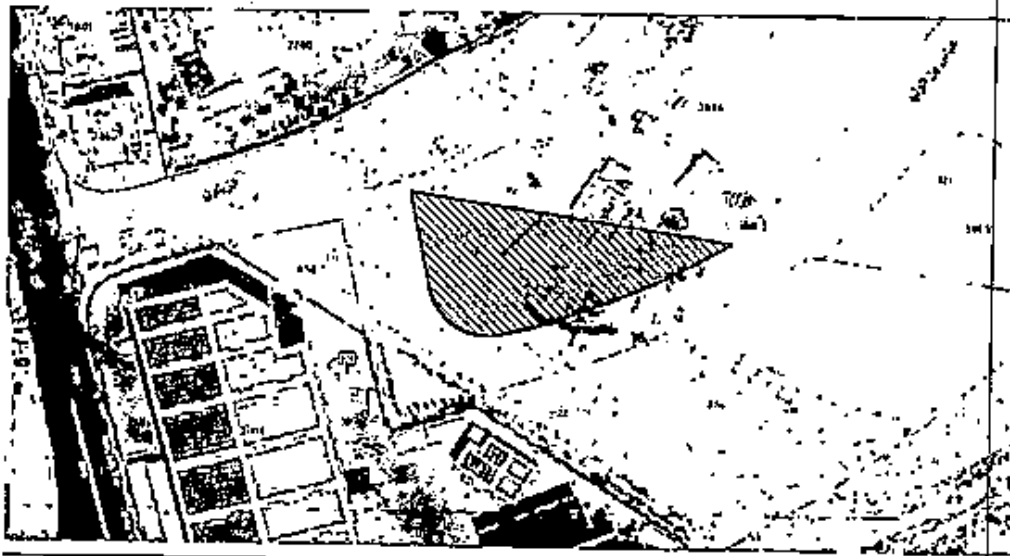
تقرير كشف وخبرة:

بناءً على قرار لجنة إزالة الشبوع في مديرية تسجيل أراضي شرق عمان، وذلك في الطلب رقم 2021/3/ لجنة إزالة الشبوع لأراضي شرق عمان، أفصح بعدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديتي واستقلالي عن أي من أطراف الطلب أو وكلائهم أو اللجنة الموقرة تفهمت المهمة الموكولة الي وتحلفت اليمين القانونية بأن أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل أمانة وإخلاص وقمت بإجراء الكشف الحسي برقعة عضو اللجنة المنتدب، والمهمة هي:

إجراء الكشف والخبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك لإزالة الشبوع بين الشركاء فيها ببيان مدى انطباق سند التسجيل والمخططات على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى وبيان وصف عام وشامل ودقيق وتفصيلي للقطعة موضوع الدعوى وما عليها من إنشاءات أو أشجار أو محدثات إن وجدت، وبيان سعر المتر المربع الواحد وقيمة قطعة الأرض مجتمعة وبيان قيمة المحدثات والإنشاءات والأشجار المقامة عليها، وبيان حصة كل شريك وقيمتها وأفضل السبل لإزالة الشبوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى بالنسبة لأصغر حصة شريك فيها دون فوات المنفعة بهذه الحصة وفيما إذا كانت قابلة للتقسمة بين الشركاء أم لا مع مراعاة حصص القاصرين فيها إن وجدت مع مراعاة قانون الأراضي وأحكام التنظيم على أن يكون التقدير بتاريخ التقدم بالطلب.

تسلمت المبررات وهي سندات التسجيل ومخططات الأراضي والموقع تنظيمي وبمطابقة سندات التسجيل ومخططي الأراضي والموقع مع بعضها البعض ومع الواقع كانت منطبقة تمام الانطباق، وبإعادة الكشف والخبرة تبين ما يلي:

أولاً: الوصف العام



1. القطعة موضوع الدعوى هي قطعة الأرض رقم 857 حوض 1 حنو الكسار قرية ماركا اراضي شرق عمان، وهي من النوع الملك مساحتها 1 دونم و 961 م²، ويتنظيم صناعات خفيفة باحكام خاصة حيث الحد الأدنى للإقراز هو 1000 م².
2. تقع القطعة في منطقة ماركا حي الزهراء (المنطقة الصناعية) ويمر على واجهتها الجنوبي شارع عباس بن الوليد ومن جهتها الغربية شارع غير مسمى متصل بشارع الزيتون وهي طرق تنظيمية على المخططات وغير معبدة على الواقع، والقطعة غير منتظمة الشكل وهي ذات طوبوغرافية بها انحدار بسيط وهي ذات طبيعة صخرية مكسوة بترية حمراء وهي تصلح للبناء وللزراعة، والخدمات متوفرة.
3. يوجد على القطعة بركس من الصفائح المعدنية ولغايات الانتفاع من الأرض حسب احكام التنظيم (صناعات خفيفة باحكام خاصة) يلزم ازالته مقدرا كلفة الازالة بمبلغ 275 دينار شاملا النقل الى مكب مرخص.
4. يلزم لإقراز القطعة تنزيل شارع تنظيمي بما مساحته 120 م² تقريبا وبذلك تكون صافي المساحة الممكن قسمتها بين الشركاء هي 1 دونم و 841 م² تقريبا.

الخبرة المطلوبة والتقدير وأسس التقدير:

بالرجوع إلى الأسعار الدارجة في المنطقة للقطع المشابهة من حيث الموقع والمساحة والتنظيم والطوبوغرافية والشكل الهندسي، وتوفر البنية التحتية وباستخدام طريقة المقارنة وإلى خبرتي كمدير تسجيل أراض سابق ومقدر عقاري مرخص ومجاز من دائرة الأراضي والمساحة...

أقدر قيمة المتر المربع الواحد من الأرض وبالمساحة الواردة على السند ويتنظيمها بمبلغ 125 دينار وبالتالي ثمن قطعة الأرض هو:

1961 م² × 125 د = 245125 دينار (مائتان وخمسة واربعون الفا ومائة وخمسة وعشرون دينار).

كلفة إزالة البركس العشوائي هي مبلغ 275 دينار طوبالتالي فان قيمة الأرض هي مبلغ:

245125 د - 275 د = 244850 دينار (مائتان وأربعة واربعون الفا وثمانمائة وخمسون دينار)

أثبت في الجدول أدناه اسماء الشركاء وحصص كل منهم وما توازيه من المساحة وقيمة حصص كل منهم وقابلتها للقسمة:

الرقم	الاسم	الحصص	المساحة حسب السند	المساحة صافي بعد الطرق	القيمة بالدينار	ملاحظات
1	عايدة محمد هاشم الخطيب	14	653.67	613.67	81616.667	غير قابل للقسمه
2	حايمة صالح عبدالغني حجازي	1	46.69	43.83	5829.762	غير قابل للقسمه
3	صفية صالح عبدالغني حجازي	1	46.69	43.83	5829.762	غير قابل للقسمه
4	عبدالغني صالح عبدالغني حجازي	2	93.38	87.67	11659.524	غير قابل للقسمه
5	ابراهيم صالح عبدالغني حجازي	2	93.38	87.67	11659.524	غير قابل للقسمه
6	صلاح الدين صالح عبدالغني حجازي	2	93.38	87.67	11659.524	غير قابل للقسمه
7	محمد صالح عبدالغني حجازي	2	93.38	87.67	11659.524	غير قابل للقسمه
8	نخلة صالح عبدالغني حجازي	2	93.38	87.67	11659.524	غير قابل للقسمه
9	فيصل صالح عبدالغني حجازي	2	93.38	87.67	11659.524	غير قابل للقسمه
10	وفاء محمد عوض شحادة	14	653.67	613.67	81616.667	غير قابل للقسمه
	المجموع	42	1961	1841	244850	

من الجدول اعلاه وعلى ما تقدم فان حصص كافة الشركاء لا تقبل القسمه، وان الطريقة المثلى لإزالة الشبوع في القطعة (وحيث يمكن القسمه لغاية 900 م2 ضمن مساحة السماح لدى اللجان في امانة عمان) هي:

1. ان يقوم الشركاء بالتجميع في مجموعتين لا تقل مجموع حصصهم عم 900 م2 صافي بعد الطرق.

2. وفي حال لم يرغبوا بالجمع بيع القطعة بالمزاد العلني.

وهذه خبرتنا نقدمها مع فائق الاحترام

الخبير الفني د. مهندس سمير العبادي

الخبرة الفنية لإزالة الشبوع شرق عمان

توقيع
مقدم
تاريخ